

[기출][2][2023-1-2]노동조합 규약을 위반하여 체결한 단체협약의 법적 효력

【문제 1】 A 회사는 자동차의 부품을 생산하는 회사이며, A 회사 내에는 대다수의 근로자가 가입한 A 회사노동조합이 있다. A 회사 근로자 가운데 A 회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A 회사노동조합은 2023. 1. 1. 임금인상을 목적으로 단체교섭을 하였으나 결렬되었고, 적법한 절차에 따라 2023. 2. 23.부터 파업에 들어갔다. 이에 대해 A 회사는 2023. 3. 10.부터 직장폐쇄에 들어갔다. 한편, 노사간에 파업과 직장폐쇄를 거치면서 상호 양보의 가능성이 고려되고 있는 상황에서 2023. 3. 12. A 회사노동조합은 상급단체인 B 금속노동조합연맹에 단체교섭권을 위임하였고, B 금속노동조합연맹은 새로운 타협안을 마련하여 A 회사에 대해 2023. 3. 18.부터 2023. 6. 14.까지 3회에 걸쳐 단체교섭을 요구하였으나, A 회사는 직장폐쇄를 유지하면서 계속하여 단체교섭을 거부하였다.

한편, C 회사에는 C 회사 근로자들이 가입한 C 회사노동조합이 설립되어 있다. C 회사 근로자 가운데 C 회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. C 회사노동조합 규약 제 10 조는 "노동조합의 대표자는 사용자와 단체교섭 개시 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하고 단체교섭과정에서 조합원 총의를 계속 수렴하여야 한다."고 규정하고 있다. 그러나 C 회사노동조합의 대표자인 甲은 C 회사와 근로자들의 임금 등에 대한 단체교섭을 하기 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하지 않았고 단체교섭 과정에서 조합원들의 총의도 수렴하지 않았다. 그 이후 C 회사노동조합의 대표자인 甲은 C 회사와 기본급의 1 %를 삭감하는 내용의 단체협약을 체결하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) C 회사노동조합의 조합원들은 노동조합 규약 제 10 조를 위반한 채 甲이 단체협약을 체결한 것은 조합원들에 대한 불법행위라고 주장하는 반면에, 甲은 노동조합의 대표자로서 적법하게 단체협약을 체결한 것으로 불법행위에 해당하지 않는다고 주장한다. C 회사노동조합의 조합원들 및 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25 점)